প্রতিবেদনযোগ্য

ভারতের সুপ্রিম কোর্টে

দেওয়ানী আপিলের এক্তিয়ার

দেওয়ানী আবেদন নং। 2010 এর 1090

বারাসাত চক্ষু হাসপাতাল ও অন্যান্য

..... আপিলকারী (রা)

বনাম

কৌস্তভ মন্ডল

প্রতিপক্ষ

রায়

সঞ্জয় কিশান কৌল, বিচারপতি।

1. মুসলিম শাসনের আবির্ভাব কালে প্রাক-ক্ষমতার অধিকারটির উৎপত্তি হয়, সেইসব রীতিনীতিগুলির উপর ভিত্তি করে যা মূলত ভারতের উত্তরে অবস্থিত বিভিন্ন আদালতে গৃহীত হয়েছিল।এই আইনটি সম্পত্তির ক্ষেত্রে হিন্দু আইনের কোনও অংশ গঠন করেনি কারণ ভারতের দক্ষিণে ইহা মূলত অনুপস্থিত বলে জানা গেছে।যাইহোক, এই আইনটি ভারতের সংবিধান (সংক্ষেপে 'সংবিধান') কার্যকর হওয়ার আগে এবং এমনকি পরে উভয়ক্ষেত্রেই বিভিন্ন সংবিধিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।প্রাক-

ক্ষমতার এই জাতীয় আইনগুলির সাংবিধানিক বৈধতা ভাউ রামে আদালতের সংবিধান বেঞ্চের সামনে বিতর্কিত হয়েছিল। পাঁচ বিচারকের সংবিধান বেঞ্চের সদস্যদের দ্বারা বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করা হয়েছিল এবং এ বিষয়টি বিভিন্ন রাজ্য আইনের ওপরও নির্ভর করে।যদিও মতামত[1] প্রকাশ করা হয়েছিল যে প্রাক-ক্ষমতার এই অধিকার ন্যায়বিচার, ন্যায্যতা এবং ভাল বিবেকের নীতিগুলির বিরোধী, তবুও অনুভূত হয়েছিল যে এই বিধিগুলির **যৌক্তিকতার প্রশংসা**[2] করতে হবে এমন একটি সামাজিক প্রেক্ষাপটে যেখানে কিছু সুবিধাভোগী শ্রেণী জমি অধিগ্রহণ করে ছিল এবং এইভাবে, কোনও নির্দিষ্ট ভ্রাতৃত্ব বা শ্রেণীর লোক দ্বারা জনবহুল এমন কোনও অঞ্চলে অপরিচিত ব্যক্তিকে সম্পত্তি অর্জন করা থেকে বিরত রাখতে অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রে উপযোগিতা থাকতে পারে।এই দৃষ্টিভঙ্গীটি সংবিধানের 15 নং অনুচ্ছেদের অধীনে কেবল ধর্ম, জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, জন্মস্থান বা তাদের যে কোনও একটির ভিত্তিতে নাগরিকদের প্রতি বৈষম্য নিষিদ্ধ করে সাংবিধানিক পদ্ধতির সাথে ভারসাম্যপূর্ণ হওয়ার জন্য চাওয়া হয়েছিল এবং প্রত্যেককে দেওয়া গ্যারান্টি সম্পত্তি অর্জন, ধরে রাখা এবং নিষ্পত্তি করা নাগরিক, কেবল যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধের পরীক্ষা এবং সাধারণ মানুষের স্বার্থের সাপেক্ষে।

1 Bhau Ram v. Baij Nath Singh & Ors. AIR 1962 SC 1476
2 supra

2. সময়ের সাথে সাথে, অনেক রাজ্যে বিদ্যমান প্রাক-ক্ষমতার এই আইনগুলি বাতিল করা হয়েছিল এবং এখন এটি কেবলমাত্র একটি সীমিত এক্তিয়ারের মধ্যেই বিরাজ করছে।এরকম একটি আইন যা এখনও বিদ্যমান তা হলো পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইন, 1955 (এরপরে 'কথিত আইন' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে), একটি আইন যা নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন, এবং উক্ত আইনের অধীনে প্রাক-ক্ষমতার অধিকার এবং তার প্রয়োগ-পদ্ধতি , আমাদের সামনে বিতর্কিত হয়েছিল।উল্লিখিত আইনের প্রস্তাবনা নিম্নরূপ স্বরটি নির্ধারণ করেছেঃ

> "তালুকের সমস্ত সম্পত্তি অর্পণ করা এবং এর মধ্যে কিছু অধিকার [এবং ভূমি সংস্কার সম্পর্কিত আইন সংহত করার জন্য] জমির মেয়াদ সম্পর্কিত আইন সংস্কারের জন্য একটি আইন"

3. জমিধারীদের বিভাগটি উল্লিখিত আইনের ধারা 2 এর অধীনে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এবং প্রাসঙ্গিক দুটি বিধান এখানে উত্তোলন করা হয়েছেঃ

> ২. **সংজ্ঞাগুলি। -এই** আইনে, বিষয় বা প্রসঙ্গে আপত্তিজনক কিছু না থাকলে, -
>
> .....
>
> (2) 'বর্গাদার' *অর্থ* এমন ব্যক্তি যিনি ব্যবস্থার অধীনে সাধারণত আধি, বর্গা বা ভাগ নামে পরিচিত, যিনি অন্য ব্যক্তির জমিতে চাষ করেন এই জাতীয় জমির উত্পাদনের

একটা অংশ সেই ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দেওয়ার শর্তে, [এবং এমন একজন ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে যিনি সাধারণত কিষানী নামে পরিচিত [বা অন্য কোনও বিবরণ দ্বারা] যিনি অন্য ব্যক্তির জমি চাষ করেন তার কাছ থেকে জমির উত্পাদনের একটা অংশ পাওয়ার শর্তে ।]

[, কিন্তু এমন কোনও ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে না যে জমির মালিকের সাথে সম্পর্কিত -

ব্যাখ্যাঃ-এই আইনের আওতায় একজন বর্গাদার তার চাষ আইনত বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত বর্গাদার হিসেবেই থাকবেন।

"[(10) "রায়ত" *অর্থ* যে কোনও উদ্দেশ্যে জমি অধিকারি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান।]"

4. প্রাক-ক্ষমতার অধিকার প্রয়োগের জন্য দুটি প্রাসঙ্গিক ধারা হল উল্লিখিত আইনের ধারা 8 এবং 9, এবং আমরা কেবল এর প্রাসঙ্গিক অংশটি বের করবো:

"৮. **সহ-অংশীদার বা সংলগ্ন ভাড়াটের কর্তৃক ক্রয়ের অধিকার।-(১) যদি [রায়তের** জমির প্লট] এর কোনও অংশ বা ভাগ [সেই জমির প্লটের রায়তের সহ-অংশীদার] ছাড়া অন্য কোনও ব্যক্তির কাছে স্থানান্তরিত হয়, [জমির প্লটের বর্গাদার], এই জাতীয় স্থানান্তরের তারিখের তিন মাসের মধ্যে, বা [জমির প্লটের রায়তের সহ-অংশীদার], ধারা ৫ এর উপ-ধারা (৫) এর অধীনে দেওয়া নোটিশের তিন মাসের মধ্যে,, বা যে কোনও রায়ত যার জমি আছে [এই জাতীয় জমি সংলগ্ন], এইরূপ স্থানান্তরের তারিখের চার

মাসের মধ্যে, আবেদন করতে পারে [মুন্সিফের যার আঞ্চলিক আইনগত অধিকার রয়েছে] উক্ত অংশ বা [জমির প্লটের ভাগ] হস্তান্তর করার জন্য, [ধারা ১৪৪ এম]-এ উল্লিখিত সীমায়, বিবেচনার জন্য টাকা ও সেই সাথে ওই টাকার আরও দশ শতাংশ জমা করে।

xxxx xxxx xxxx xxxx xxx'

"৯. **রাজস্ব কর্মকর্তা নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে আবেদন ও ভাগের জমির অনুমতি দেবেন** - **(১)** ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত আমানতে, মুন্সিফ স্থানান্তরকারীকে আবেদনের নোটিশ দেবেন এবং আগ্রহী ব্যক্তিদের তথ্যের জন্য জমিতেও একটি নোটিশ সংযুক্ত করবেন।এই ধরনের নোটিশ দেওয়ার পরে, স্থানান্তরকারী বা আগ্রহী যে কোনো ব্যক্তি নোটিশে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উপস্থিত হতে পারেন এবং প্রমাণ করতে পারেন যে স্থানান্তরের জন্য বিবেচনা এবং অন্যান্য অর্থ প্রদান করা হয়েছে, যদি থাকে তবে প্রদত্ত যে কোনও পরিমাণ অর্থ সহ জমিগুলির ক্ষেত্রে তার দ্বারা যথাযথভাবে প্রদান করা হয়েছিল স্থানান্তরের দিনের পূর্বে তৈরি সমস্যাগুলি বাতিল করার জন্য এবং যে কোনও সময়ের জন্য ভাড়া বা রাজস্ব, উপকর বা কর।মুন্সেফ, যদি তিনি প্রয়োজন মনে করেন এই ধরনের তদন্তের পরে, আবেদনকারীকে এই জাতীয় আরও অর্থ জমা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিতে পারেন, তার দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এবং এই পরিমাণ অর্থ জমা দেওয়া হয়ে গেলে, তিনি একটি আদেশ দেবেন যে বিবেচনার অর্থের পরিমাণ একসাথে স্থানান্তরকারী বা আগ্রহী ব্যক্তির দ্বারা প্রদত্ত অন্যান্য পরিমাণ এবং বিবেচনার অর্থের দশ শতাংশ হস্তান্তরকারী বা আমানতের অর্থের মধ্যে আগ্রহী ব্যক্তিকে

প্রদান করা হবে, বাকী, যদি থাকে তবে তা ফেরত দেওয়া হবে আবেদনকারী।এরপরে মুন্সিফ আরও একটা আদেশ দেবেন যে জমির অংশ বা [জমির প্লটের অংশ] আবেদনকারীর কাছে হস্তান্তর করা হবে এবং এই জাতীয় আদেশ দেওয়ার পরে, জমির অংশ বা [জমির প্লটের অংশ] আবেদনকারীর কাছে ন্যস্ত করা হবে। '

ঘটনাঃ -

5. এখন বর্তমান মামলার সত্যতার সীমিত সংক্ষিপ্তসারগুলির দিকে ফেরা।আমাদের আগে আপিলকারীরা রায়তধারীর কাছ থেকে স্যুট জমিটি, যার আরএস প্লট নং 488, যার পরিমাপ 15 ডেসিমাল, যা পশ্চিমবঙ্গের বারাসাতের কলিকাপুর মৌজায় অবস্থিত, তা 27.5.2005 তারিখের নিবন্ধিত বিক্রয় দলিল অনুসারে কিনেছিলেন। বিক্রয় চুক্তির অধীনে বর্ণিত বিবেচনাটি 5,21,000/- টাকা।আমাদের সামনে থাকা প্রতিপক্ষ স্যুট জমির পার্শ্ববর্তী জমির রায়ত ধারক, যারা একটি সাধারণ সীমানা রেখা ভাগ করে নিচ্ছে।প্রতিপক্ষ এইভাবে, তার প্রাক-ক্ষমতার অধিকার প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন, উক্ত আইনের ধারা ৮ এর অধীনে, দায়ের করে Misc.মামলা নং-19/2005, সিভিল জজ (জুনিয়র ডিভিশন) এর সামনে, ৩য় আদালত, বারুইপুর, প্রতিবেশীত্বর ভিত্তিতে।প্রাসঙ্গিক দিকটি হল প্রতিপক্ষ এই আবেদনের মাধ্যমে বিক্রয় চুক্তিতে বর্ণিত আপাত বিবেচনার বিষয়ে বিতর্ক করতে চেয়েছিলেন এই অভিযোগ করে যে কেবল

2,000/- টাকা। 2,50,000/- বিক্রয়ের জন্য বিবেচনা হিসাবে প্রদান করা হয়েছিল, এবং স্থানান্তরকারী এবং স্থানান্তরকারীদের মধ্যে জোটবদ্ধতা এবং ষড়যন্ত্রের ফলস্বরূপ বিক্রয় চুক্তিতে একটি স্ফীত পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছিল, এখানে আবেদনকারী।এই বিবৃতির ভিত্তিতে, উক্ত আইনের ধারা ৮ অনুসারে, আবেদনের সাথে মাত্র 2,75,000/- টাকা দেওয়া হয়, যার মধ্যে মূল বিবেচ্য অর্থ 2,50,000/- টাকা এবং 25,000/- টাকা অতিরিক্ত কর হিসেবে মূল বিবেচ্য অর্থের 10 শতাংশ।বিচারের সময় প্রতিপক্ষ আদালত দ্বারা নির্ধারিত অতিরিক্ত কোনও অর্থ জমা করার থেকে অব্যাহতি চেয়েছিলেন।

6. আবেদনকারীরা এই ধরনের আবেদনে আপত্তি জানান এবং স্ফীত বিবেচ্য অর্থের অভিযোগের প্রসঙ্গে বিতর্ক করে আপত্তি দায়ের করেন।সেই সাথে, আপিলকারীরা উক্ত আইনের ধারা 9 এর অধীনে একটি আবেদন করেছিলেন, যাতে ব্যাখ্যা করা হয় যে কীভাবে আপিলকারীরা 5,21,000/- টাকা প্রদান করেছিলেন।উত্তরদাতারা এই আবেদনটি নিয়ে আপত্তি জানান, এই দাবি করে যে ব্যালেন্সের পরিমাণ অর্থ কেবল তখনই প্রদান করা যাবে যখন আপিলকারীরা বিক্রয় চুক্তির অধীনে প্রদত্ত বিবেচনাটি প্রমাণ করে এবং আদালত যদি তা খুঁজে পান, তবে আরও অর্থ প্রদানের জন্য নির্দেশনা জারি করা যেতে পারে, যদি কোনও হয়, সেই সময়, যখন উল্লিখিত আইনের 8 ধারার অধীনে

আবেদনের অনুমতি দেওয়া হবে।দাবি করার অন্যতম কারণ হ 'ল যদি উল্লিখিত আইনের ৮ নং ধারার অধীনে আবেদন জমা দেওয়ার সময় অর্থ প্রদান করা হয়ে থাকে, তবে শেষ পর্যন্ত যে কোনও কারণে প্রাক-ক্ষমতার অধিকার প্রয়োগ করা হয়নি, উল্লিখিত আইনের ৯ নং ধারায় জমা দেওয়া অর্থ ফেরতের জন্য কোনো বিধান দেওয়া নেই।

7. আদালত উত্তরদাতার পক্ষে মত প্রকাশ করে বলেছিল যে প্রথমত, প্রকৃত বিবেচ্য অর্থের পরিমাণ স্থানান্তরকারীকে প্রমাণ করতে হবে এবং দ্বিতীয়ত, এই ধরনের তদন্ত করার পরে, আদালতের নির্দেশে ব্যালেন্স জমা দেওয়া যেতে পারে।আদালত আরও মতামত দেয় যে এই অর্থের পরিমাণটি ফেরতযোগ্য নয় কারণ অতিরিক্ত বিবেচনার অর্থ পুনপ্রদানের বিষয়ে নির্দিষ্ট কোনও বিধান করা হয়নি।

8. আপিলকারীরা বিষয়টি তুলেছিল Misc-এ.আপিল নং 286/2007 তে, 11 তম অতিরিক্ত জেলা জজ, আলিপুর-এর সামনে এবং সেই আবেদনে সফল হন 31.1.2008 তারিখে করা আদেশের ভিত্তিতে।আপিল আদালতের উপসংহারটি এই যুক্তির ভিত্তিতে ছিল যে স্যুট সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণ করা আদালতের এক্তিয়ার নয়, এবং উল্লিখিত আইনের 8 (1) ধারায় স্পষ্টভাবে ব্যখ্যা করা হয়েছে যে ব্যক্তি প্রাক-ক্ষমতার অধিকার প্রয়োগ করছেন তিনি

স্থানান্তরকারী এবং 'অপরিচিত ক্রেতার' মধ্যে 'বিক্রয় চুক্তিতে প্রদর্শিত' হিসাবে সম্পুর্ণ পরিমাণ অর্থ জমা দেবেন।

9. সংবিধানের 227 ধারার অধীনে সিভিল রিভিশনারি এক্তিয়ারের অধীনে কলিকাতার হাইকোর্টে, CO নং-1289/2008 হিসাবে একটি আবেদনকে অগ্রাধিকার দিয়ে এই আদেশটি কার্যকর করা এখন উত্তরদাতার পালা।এটি এখানে যুক্ত করা যেতে পারে যে প্রথম আপিল আদালত আদেশটি পাস করার পরে, বিচার আদালত. 7.4.2008 তারিখে আরেকটি আদেশ পাস করে উত্তরদাতাকে আপিল আদালতের আদেশের শর্তে ব্যালেন্সের পরিমাণ টাকা জমা দেওয়ার নির্দেশ দেয় এবং এই আদেশকেও চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছিল অন্য একটি আবেদনে, যার CO নং-1291/2008।উচ্চ আদালত 24.7.2008 তারিখের আদেশের মাধ্যমে উভয় আবেদনকেই অনুমতি দিয়েছে।উক্ত আইনের 8 ও 9 ধারায় বর্ণিত প্রাক-ক্ষমতার ক্ষেত্রে আদালতের এক্তিয়ার ব্যাখ্যায় হাইকোর্ট মতামত দিয়েছে যে একজন প্রাক-ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বর্ণিত বিক্রয় বিবেচনার ক্ষেত্রে একটি বিষয় উত্থাপনের অধিকারী, এবং এ জাতীয় তদন্ত সম্পূর্ণ হওয়ায় মুন্সিফ সর্বদা ব্যালেন্সের পরিমাণ অর্থ জমা দিতে পারে।স্থানান্তরকারীকে ফেরত দেওয়া কেবলমাত্র তখনই উঠবে যদি দেখা যায় যে প্রি-এম্প্টর জমা দেওয়া অর্থের চেয়ে কম অর্থ প্রদানে দায়বদ্ধ ছিল।এই উপসংহারে পৌঁছতে, সহিদ আলী বনাম এস. কে.

আবদুল কাসেমের মামলায় কলিকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করা হয়েছিল।উচ্চ আদালতও স্থানীয় আইন, অর্থাৎ বেঙ্গল টেন্যান্স অ্যাক্ট, 1885 এর ধারা 26F এবং পশ্চিমবঙ্গ অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইন, 1949 এর ধারা 24 এর অধীনে অনুরূপ ধারাগুলি থেকে শক্তি গ্রহণ করেছিল, যা মামলার ক্ষেত্রে 'দণ্ডিত' পরিণতির ব্যবস্থা করেছিল পুরো পরিমাণ জমা না দেওয়ায়, অর্থাৎ প্রাক-ক্ষমতার জন্য আবেদন **প্রত্যাখ্যান।উল্লিখিত আইনের ধারা 8 ও 9**[3] এর অধীনে এ জাতীয় 'দণ্ডিত' ফলাফলের অভাবে, এই মতামত দেওয়া হয়েছিল যে পুরো আমানত ছাড়া প্রাক-ক্ষমতার আবেদন সেই ভিত্তিতে প্রত্যাখ্যান করা যাবে না।এর প্রভাব, এইভাবে, বিবেচনার পরিমাণের 'সংক্ষিপ্ত আমানত'-এ একটি আবেদন করা যেতে পারে এবং কেবল মুন্সিফের চূড়ান্ত রায় দেওয়ার পরে ব্যালেন্সের পরিমাণ অর্থ জমা দেওয়ার উপলক্ষটি দেখা দেবে।

প্রাক- ক্ষমতার অধিকারঃ -

10. প্রাক-ক্ষমতার অধিকার সম্পর্কিত পূর্বোক্ত বিধানগুলির প্রশংসা করার জন্য, বিচারপতি কে. সুব্বারাও (তিনি তখন যেমন ছিলেন) দ্বারা এই আদালতের একটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট রায় উল্লেখ করা উপযুক্ত হবে, প্রাক-ক্ষমতার অধিকারের রেখা নির্ধারণ করে বিশান সিং ও অন্যান্যরা বনাম খাজান সিং ও অন্য,

3 (1994) 1 CHN 202

মামলায়, চার **বিচারকের বেঞ্চের রায়ে। বেঞ্চ এই প্রাক ক্ষমতার অধিকারের বিষয়ে বিভিন্ন**[4] আদালতের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে যা পেয়েছে তা নিম্নরূপ:

a. বিচারপতি প্লোডেন, ধনি **নাথ বনাম বুধু মামলায়।**[5]

b. বিচারপতি মাহমূদ, গোবিন্দ **দয়াল বনাম ইনায়তুল্লা মামলায়।**[6]

c. **মুল চাঁদ বনাম গঙ্গা জল।**[7]

11. পূর্বোক্ত বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে, ধারণা করা হয়েছিল যে প্রাক-ক্ষমতাধারীর দুটি অধিকার রয়েছেঃ প্রথমত, সহজাত বা প্রাথমিক অধিকার, অর্থাৎ বিক্রি হতে চলা কোনও জিনিসের জন্য প্রস্তাবের অধিকার এবং দ্বিতীয়ত, বিক্রয়কৃত জিনিসটি অনুসরণ করার গৌণ বা প্রতিকারমূলক অধিকার।প্রাক-ক্ষমতার গৌণ অধিকারটি কেবল মূল বিক্রেতার জায়গায় প্রতিস্থাপনের অধিকার এবং প্রাক-ক্ষমতাধারী এটা দেখাতে বাধ্য যে তার অধিকারটি কেবল সেই বিক্রেতার মতোই ভাল তা নয়, বরং এটি বিক্রেতার চেয়ে উচ্চতর।প্রাক-

4 AIR 1958 SC 838
5 136 P.R. 1894
6 (1885) ILR 7 All 775, 809
7 (1930) ILR 11 Lahore (F.B.) 258, 273

ক্ষমতাধারী যখন তার অধিকার প্রয়োগ করে, তখন এই জাতীয় উচ্চতর অধিকারটি বজায় থাকতে হবে।এরপরে অবস্থানটি নিম্নলিখিত পদগুলিতে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছেঃ

> "১১..... (১) প্রাক-ক্ষমতার অধিকার বিক্রি হওয়া জিনিসটির অধিকার নয় বরং বিক্রি হওয়া কোনও জিনিস প্রস্তাবের অধিকার।এই অধিকারকে প্রাথমিক বা সহজাত অধিকার বলা হয়।(2) প্রাক-ক্ষমতাধারীর বিক্রীত জিনিসটি অনুসরণ করার একটি গৌণ অধিকার বা প্রতিকারমূলক অধিকার রয়েছে।(3) এটি প্রতিস্থাপনের অধিকার তবে পুনরায় কেনার নয়অর্থাৎ, প্রাক-ক্ষমতাধারী পুরো দর কষাকষি করে এবং মূল বিক্রেতার ভূমিকা নেয়।(4) বিক্রয়কৃত সম্পত্তির পুরো অংশ অর্জনের অধিকার এবং বিক্রয়কৃত সম্পত্তির অংশ নয়।(5) পছন্দটি অধিকারেরে সারমর্ম হওয়ায় বাদীর অবশ্যই বিক্রেতার বা তার জায়গায় প্রতিস্থাপিত ব্যক্তির চেয়ে উচ্চতর অধিকার থাকতে হবে।()) অধিকারটি খুব দুর্বল অধিকার হওয়ায় এটি সমস্ত বৈধ পদ্ধতি দ্বারা পরাজিত হতে পারে, যেমন বিক্রেতা কোনো উচ্চতর বা সমান অধিকারের দাবিদারকে তার জায়গায় প্রতিস্থাপন করার অনুমতি দিলে। "

12. আমরা জোর দিতে চাইব পূর্বোক্ত থেকে উদ্ভূত একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের উপর যা এই পক্ষে আইনী অবস্থানের ব্যাখ্যা ছাড়াও অধিকারটি "একটি খুব দুর্বল অধিকার"। এটি অধিকারের চরিত্র হওয়ায় এ জাতীয় আইন প্রয়োগের যা বিধান রয়েছে তা অবশ্যই, কঠোরভাবে নির্ধারণ করা উচিত।

13. একটি আকর্ষণীয় দিক যা পূর্বোক্ত দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করে যদিও প্রাক-ক্ষমতার অধিকারের অনুশীলনের ক্ষেত্রে সময়কালের সীমাবদ্ধতার প্রেক্ষাপট, গোপাল সরদার বনাম করুণা সরদার মামলায় এই আদালত দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।পূর্ববর্তী বিচারিক ঘোষণার ভিত্তিতে আলোচনাটি এগোয় **এবং একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে**[8] সীমাবদ্ধতা আইন, 1963 এর ধারা 5, বিলম্বের ক্ষমা চেয়ে উক্ত আইনের ধারা 8 এর অধীন করা একটি বিলম্বিত আবেদনের সহায়তায় পরিষেবাতে চাপানো যাবে না।উল্লিখিত আইনের ধারা 8 এর অধীনে প্রাক-ক্ষমতার অধিকারকে একটি দুর্বল হওয়ার পাশাপাশি একটি বিধিবদ্ধ অধিকার হিসাবে পর্যবেক্ষিত হয়েছিল এবং সুতরাং, ন্যায়বিচারের বিবেচনার কোনও স্থান ছাড়াই উল্লিখিত বিভাগের শর্তে কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হয়েছিল।

14. তুলনামূলকভাবে সাম্প্রতিক এক সিদ্ধান্তে, কেদার মিশ্র **বনাম বিহার রাজ্য মামলায়, তিন বিচারকের**[9] বেঞ্চের একটি উপলক্ষ ছিল বিহার ভূমি সংস্কার (সিলিং এরিয়া নির্ধারণ এবং উদ্‌বৃত্ত জমি অধিগ্রহণ) আইন, 19611 চর্চা করার ।আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে ধারা 16 (3) এ থাকা প্রাক-ক্ষমতার অধিকার তখন থেকে বাতিল করা হয়েছে।প্রাসঙ্গিক বিধানটি নিম্নরূপ:

---

[8] (2004) 4 SCC 252
[9] (2016) 7 SCC 478

"16-স্থানান্তর **ইত্যাদির মাধ্যমে ভবিষ্যতের অধিগ্রহণের** উপর **বিধিনিষেধ**

(3) (i) এই আইন সংঘটিত হবার পর যখন সহ-অংশীদার বা সংলগ্ন জমির রায়ত ব্যতীত অন্য যে কোনও ব্যক্তির নিকট জমি হস্তান্তর করা হয়, তখন স্থানান্তরকারীর যে কোনও সহ-অংশীদার বা হস্তান্তরিত জমি সংলগ্ন কোন রায়ত জমি অধিগ্রহণকারী, হস্তান্তরের দলিল নিবন্ধনের তারিখের তিন মাসের মধ্যে, উক্ত দলিলের অন্তর্ভুক্ত শর্তাদি ও শর্তাদি অনুসারে জমি হস্তান্তরের জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে কালেক্টরের নিকট আবেদন করার অধিকারী হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে,এ জাতীয় কোনও আবেদন কালেক্টর কর্তৃক নেওয়া হবে না যদি না উল্লিখিত সময়ের মধ্যে নির্ধারিত পদ্ধতিতে ক্রয়ের অর্থ সাথে তার দশ শতাংশ পরিমাণ অর্থ জমা না দেওয়া হয় ।"

পূর্বোক্ত উপ-ধারাটির উদ্দেশ্য হ 'ল একীকরণ সুরক্ষিত করা, সহ-অংশীদার বা রায়তকে সংলগ্ন অঞ্চলে পুনরায় পরিবহনের অধিকার দিয়ে, আরও সুবিধাজনক উপায়ে জমি ব্যবহারের সুবিধার্থে এবং খণ্ডিত হওয়া রোধ করা।এটি স্পষ্টভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল যে "..... ধারা 1 16 (3) (i) এর শর্তে, কালেক্টর কর্তৃক কোনও প্রাক-ক্ষমতার আবেদন করা হবে না যতক্ষণ না উল্লিখিত সময়ের মধ্যে নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রাক-ক্ষমতার অধিকার দাবি

করা ব্যক্তি দ্বারা ক্রয়ের অর্থর সাথে 10% এর সমান পরিমাণ অর্থ জমা না দেওয়া হয়। [10]

15. আমরা এই বিষয়ে সচেতন যে শর্তটি এক নেতিবাচক ধারণা দিয়ে শুরু হয় "এই জাতীয় কোনও আবেদন নেওয়া করা হবে না', তবুও পর্যবেক্ষণগুলি প্রাসঙ্গিক এবং সঙ্গত।

প্রতিদ্বন্দ্বী বিতর্কঃ

16. আপীলকারীদের জন্য বিজ্ঞ কৌঁসুলিরা প্রাক-ক্ষমতার অধিকারের ব্যাখ্যায় বিশান সিং ও অন্যান্য মামলায় করা বর্ণনার উপর নির্ভর করার চেয়েছিলেন, এটা দাবি **করার জন্য যে অধিকারটিকে**[11] 'খুব দুর্বল অধিকার' হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হচ্ছে, ধারায় বিধানগুলি যেমন রয়েছে তেমন পড়তে হবে।উল্লিখিত আইনের 8 (1) ধারায় বলা হয়েছে যে অধিকারটি প্রয়োগ করতে হবেঃ 'বিবেচনার অর্থ ও সেই সাথে সেই পরিমাণের আরও 10% যোগ একত্রে জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে"..... সুতরাং, অধিকারটির মাপকাঠি হতে হবে পুরো বর্ণিত বিবেচনার অর্থ যোগ (+) বিবেচনার অর্থের 10% ধারা 9 এর আশ্রয় নেওয়ার প্রশ্নটি এইভাবে দাবি করা হয়েছিল, যতক্ষণ না এই পরিমাণ জমা দেওয়া হয় এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উত্থাপিত হয় না।দ্বিতীয়ত,

[10] Kedar Mishra v. State of Bihar (supra)
[11] supra

এটি যুক্তিযুক্ত ছিল যে উল্লিখিত আইনের ধারা 9, যেমন এটি পড়েছে, বিক্রয় চুক্তিতে নির্ধারিত বিবেচনার পরিমাণ সম্পর্কে তদন্ত বিবেচনা করার কথা বলা যায় না, তবে তদন্তটি আরও কোনও পরিমাণে সীমাবদ্ধ ছিল, যদি থাকে তবে, বিক্রেতার দ্বারা দাবি করাসংক্ষেপে, আবেদনটি ছিল যে ধারাগুলিকে তাদের সরল অর্থ দেওয়া উচিত।

17. অন্যদিকে, উত্তরদাতার পক্ষে বিজ্ঞ কৌঁসুলি পরামর্শ দিয়েছিলেন যে বিক্রয় চুক্তিতে যদি অবাস্তব বা খামখেয়ালী বিবেচনা দেখানো হয় তবে তারা প্রাক-ক্ষমতাধারীকে আবদ্ধ করতে পারবেন না কারণ এটি তাহলে জালিয়াতি চালিয়ে যাওয়া হবে।তাঁর যুক্তি ছিল যে প্রাক-ক্ষমতাধারী নিজ বিশ্বাসে যথাযথ বিবেচনার অর্থ বলে যেটা নির্ধারণ করেন তা জমা দেওয়ার পরে, উক্ত আইনের ধারা 8 (1) এর অধীনে একটি আবেদন করা যেতে পারে এবং তারপরে সেই ভিত্তিতে উক্ত আইনের ধারার 9 এর অধীনে তদন্ত চলবে অন্যথায়, মুন্সিফকে তদন্ত করার জন্য প্রদত্ত ক্ষমতার কোনও অর্থ হবে না, কারণ তিনি প্রয়োজনীয় বিবেচনা করেন এবং সেই অংশটি অপ্রয়োজনীয় হবে।এটি আপিলকারীদের আবেদনের পরিপন্থী হওয়ায়, এটি ব্যাখ্যা করতে, পূর্বোক্ত আলোচনা অনুসারে ধারা 8(1) এর পরবর্তী অংশটি অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে, এবং নগণ্য করে তোলে ধারা 9

(1) এর প্রথম বাক্যটি যা শুরু হয় , "ধারা 8 এর উপ-ধারা (1) এ উল্লিখিত অর্থ জমা দেওয়ার পর"

18. উত্তরদাতার পক্ষে বিজ্ঞ কৌঁসুলি সহিদ আলী, জ্যোতিষ চন্দ্র সরদার বনাম হিরা লাল সরদার মামলায় কলিকাতা হাইকোর্টের রায় উল্লেখ **করতে চেয়েছিলেন এবং**[12] আরও **দুটি মামলার রায় অমিতাভ শিট বনাম বাবলু**[13] কুন্ডু এবং শ্রীমতি অপর্ণা মাইটি বনাম শ্রীমতি পুরাবী **দাস।** [14][15]

19. কেউ এটি বলতেই পারেন তবে পরের দুটি আদতে আদেশের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করে, সহিদ আলী মামলায় বর্ণিত নীতিগুলির উপর নির্ভর করা ব্যতীত কোনও আইনকে ব্যাখ্যা করে না (একটি বিভাগ বেঞ্চের দৃষ্টিভঙ্গি, **একক বিচারক**[16] বেঞ্চের দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে পরবর্তী দুটি মামলা)।অন্যদিকে সহিদ আলী মামলা জ্যোতিষ চন্দ্র সরদার মামলার রায়ের উপর নির্ভর করেছে। [17][18]

20. এই সমস্ত রায়গুলির মধ্যেকার সাধারণ সূত্রটি হ'ল উল্লিখিত আইনের ধারা 8 এবং 9 এর সম্মিলিত পাঠে উল্লিখিত আইনের ধারা 9 এর অধীনে বর্ণিত বিবেচনার অর্থের তদন্ত কল্পনা করা

---

[12] (supra)
[13] ILR 1971 (1) Calcutta 213
[14] 2014(1) CHN (Cal) 744
[15] C.O. No.3859/2015 AGM 2016 decided on 19 th December, 2016 15
[16] (supra)
[17] (supra)
[18] (supra

হয়েছিল। এটি লক্ষ করা যেতে পারে যে জ্যোতিষ চন্দ্র সরদার মামলাটি একটি প্রকৃত তথ্যের ম্যাট্রিক্স নির্ধারণ করে **যেখানে অর্থ জমা**[19] দেওয়ার ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়নি এবং এইভাবে, প্রাক-ক্ষমতাধারী অর্থ জমা দেওয়ার চেষ্টা করা সত্ত্বেও, এই জমা দেওয়া যায়নি।বেঙ্গল টেন্যান্স অ্যাক্ট, 1885 এবং পশ্চিমবঙ্গ অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইন, 1949-এর বিষয়ে গৃহীত মতামতকে পৃথক করার সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক যাচাই করা হয়েছিল, এই আইনগুলিতে 'শাস্তিমূলক পরিণতি'র ব্যবস্থা আছে এবং এইভাবে, এই বিধানগুলি নির্মাণ জন্য উল্লিখিত আইনের তুলনায় আলাদা হতে হবে।

আলোচনাঃ

21. আমরা দলগুলির প্রতিদ্বন্দ্বী বিতর্কগুলি পরীক্ষা করে দেখেছি এবং প্রাক-ক্ষমতার অধিকারের ইতিহাস নির্ধারণ করা উপযুক্ত বলে মনে করেছি, কারণ এটির সম্ভবত বৃহত্তর প্রভাব থাকতে পারে, বিশেষত যখন আমাদের জানানো হয় যে কলিকাতা হাইকোর্টে অন্যান্য মামলা বিবেচনাধীন রয়েছে।

22. এই অধিকারের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি এই আদালতের সামনে রেখেছিল এই আদালতের সংবিধান বেঞ্চ, 19622 সালে, ভাউ রাম মামলায়।বিশান সিং ও অন্যান্য মামলার রায় পূর্ববর্তী ধারাই

[19] (supra

বজায় রেখেছিল,[20] যেখানে এই প্রাক-ক্ষমতার আইনের বিষয়ে **বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করা**[21] হয়েছিল, ঘোষণা করা হয়েছিল এবং তারপরে অবস্থানটি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে।একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি করার কোনও মনে নেই, তবে, এটুকু বলার অপেক্ষা রাখে না যে প্রাক-ক্ষমতার অধিকারের ক্ষেত্রে প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ একটি গৌণ অধিকার, এবং তাও 'অধিকারটি খুব দুর্বল অধিকার হওয়া"র প্রসঙ্গে। এই প্রসঙ্গে এটি দেখা গেছে যে এই জাতীয় অধিকারকে সমস্ত বৈধ পদ্ধতি দ্বারা পরাস্ত করা যেতে পারে, যেমন কোনও বিক্রেতা তার জায়গায় উচ্চতর বা সমান অধিকারের দাবিদারকে প্রতিস্থাপনের অনুমতি দিলে।এটি এমন কোনও অধিকার নয় যেখানে ন্যায়সঙ্গত বিবেচনাগুলি ভিত্তি অর্জন করবে।প্রকৃতপক্ষে, প্রাক-ক্ষমতার অধিকারের প্রভাবটি হ'ল পক্ষগুলির মধ্যে একটি বেসরকারী চুক্তি এবং তাও, জমির ক্ষেত্রে, হস্তক্ষেপের চেষ্টা করা হয়, এবং এমন কোনও ক্রেতার দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয় যিনি ভাগ্যক্রমে আশেপাশে জমি রেখেছিলেন জমি বিক্রি করা হচ্ছে।এটি কোনও সহ-অংশীদারের ঘটনা নয়, যা অন্য কোনও স্থানে পড়বে।

23. গুরুত্বের দ্বিতীয় দিকটি হ'ল যে পূর্বোক্ত অবস্থানে, উল্লিখিত আইনের ধারা 8(1) এর অধীনে আমানত দেওয়ার সময়কালও অলঙ্ঘনীয় বলে গণ্য করা হয়েছে, গোপাল সরদার মামলায় এই

[20] (supra
[21] (supra

আদালতের বিচারের রায় অনুযায়ী।উল্লিখিত আইনের ধারা 8(1) এর বিধানটি বিবেচনার জন্য এসেছিল এবং সেই ক্ষেত্রে যেমন হয়েছিল, **যদি সময়সীমা**[22] বাড়ানো যায় না এবং যদি উল্লিখিত আইনটিরধারা 8 এর ব্যাখ্যা করার সময় সীমাবদ্ধতা আইনের ধারা 5 প্রয়োগ না করা হয়, তবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদনের সাথে অর্থ জমা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অলঙ্ঘনীয়।জমা দেওয়ার পরিমাণটি কোনও পরিমাণ নয়, কারণ এটি প্রাক-ক্ষমতাধারীকে বিস্তৃত বিচক্ষণতা দেয় এবং কোনো প্রাক-ক্ষমতাধারী পুরো পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে সক্ষম হলে, সর্বদা এটি বলতে সক্ষম হবে যে, তার বিশ্বাসে, বিবেচনা যা নির্ধারণ করা হয়েছিল তার চেয়ে অনেক কম ছিল।আমরা যদি গোপাল সরদার মামলার রায়টি পড়ে দেখি তবে এর সত্যিকারের ঘোষণা এবং চেতনায়, অর্থের পরিমাণ এবং সময়সীমা উভয়ের সাথে অলঙ্ঘনীয়তা যুক্ত রয়েছে।সময়সীমার অলঙ্ঘনীয়তা থাকতে পারে না, এমনকি সীমাবদ্ধতা আইন দ্বারাও বাড়ানো যায় না এবং পরিমাণেরও কোনও অলঙ্ঘনীয়তা নেই। [23]

24. বিহার ভূমি সংস্কার (সিলিং এরিয়া নির্ধারণ এবং উদ্বৃত্ত জমি অধিগ্রহণ) আইন, 1961 এর প্রসঙ্গে, প্রাসঙ্গিক বিধানের (বর্তমানে বাতিল করা) প্রসঙ্গে এই আদালতের সাম্প্রতিক

[22] (supra
[23] (supra

দৃষ্টিভঙ্গি নিজেই একটি পূর্ব শর্ত রেখেছিল প্রাক-ক্ষমতার অধিকারের অনুশীলন, সম্পূর্ণ বর্ণিত ক্রয়ের[24] অর্থ এবং ক্রয়ের পরিমাণের 10% জমা দেওয়ার প্রয়োজন হয়।আমাদের দৃষ্টিতে, এই আইনের ধারা 16 (3) এর বিধানে বলা হয়েছে যে '..... এ জাতীয় কোনও আবেদন মান হবে না.....' সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ জমা না দিয়ে আবেদন দায়েরের প্রসঙ্গে।আমরা এটি বলতে পারি কারণ, আমরা যদি উল্লিখিত আইনের ধারা 8 (1) দেখি তবে পাব প্রাক-ক্ষমতার অধিকারটি 'বিবেচনার অর্থ সাথে সেই পরিমাণের আরও 10% যোগ করে জমা দেওয়ার' সঙ্গে সঙ্গেই সক্রিয় হয়। সুতরাং, যদি না এই জাতীয় জমা করা হয়, তবে প্রাক-ক্ষমতাধারীর অধিকারও সক্রিয় করা হয় না।ধারা 8 এর বিধানগুলির শর্তাবলী স্পষ্ট এবং সুব্যক্ত।

25. এখন উল্লিখিত আইনের 9 নং ধারায় ফিরে গেলে, স্পষ্ট দেখা যাবে, কলিকাতা হাইকোর্টের কিছু রায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করেছে যে বর্ণিত বিবেচনার অর্থের তদন্ত কল্পনা করা হয়েছে।যাইহোক, ধারা 9 এর উপ-ধারা (1) এর সূচনা হল "ধারা 8 এর উপ-ধারা (1) এ উল্লিখিত অর্থ জমা করা হলে..... ' সুতরাং,উল্লিখিত আইনের ধারা 9 এর অধীনে আরও কিছু হওয়ার জন্য, উল্লিখিত আইনের ধারা 8 এর অধীনে অর্থ জমা করতে

[24] Vide Section 2 of The Bihar Land Reforms (Fixation of Ceiling Area and Acquisition of Surplus Land) (Amendment) Act, 2019

হবে বলে কল্পনা করা হয়েছে।তারপরেই উল্লিখিত আইনের ধারা 9 এর বাকী অংশটি কার্যকর হবে।

26. এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে তদন্তের প্রকৃতি কী হবে যা মুন্সিফ দ্বারা পরিচালিত হওয়ার কল্পনা করা হয়েছিল।ধারা 9, যেমন এটি পড়ে অনুধাবন করা হয়, তবে প্রথমে, বিক্রয় লেনদেনে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থটি উল্লিখিত আইনের ধারা 8 এর উপ-ধারা (1) অনুসারে জমা দিতে হবে। একবার এই পরিমাণ অর্থ জমা হয়ে গেলে, পরবর্তী পর্যায়ে মুন্সিফের কাছ থেকে স্থানান্তরকারীকে আবেদনের নোটিশ দেওয়া হয়।এরপরে স্থানান্তরকারী, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপস্থিত হয়ে, প্রমাণ করতে পারে যে স্থানান্তর 'এবং অন্যান্য পরিমাণ' জন্য বিবেচনার অর্থ' প্রদান করা হয়েছে। এই জাতীয় অন্যান্য পরিমাণ, যদি থাকে তবে 'জমির ক্ষেত্রে তার দ্বারা যথাযথভাবে প্রদান করা হয়' যে কোনও পরিমাণ অর্থ সহ স্থানান্তর এবং ভাড়া বা রাজস্ব, উপার্জন বা করের দিনের পূর্বে নির্মিত সমস্যাগুলি বাতিল করার জন্য প্রদত্ত অর্থ।" তদন্তটি এইভাবে কল্পনা করা হয়েছিল, বিক্রয় নথিতে উল্লিখিত বিক্রয় বিবেচনার উপরে এবং তার উপরে দাবি করার চেষ্টা করা পরিমাণের বিষয়ে কারণ, সেই পরিস্থিতিতে প্রাক-ক্ষমতাধারীর কাছ থেকে আরও পরিমাণ অর্থ আহ্বান করতে হবে।সেই প্রসঙ্গে অতিরিক্ত পরিমাণ জমা দিতে হবে।এমনকি কোনও প্রাক-ক্ষমতাধারী বিবেচনার অর্থের পরিমাণ সম্পর্কে

সন্দেহ উত্থাপন করলে, আবেদনের সাথে সম্পূর্ণ অর্থ প্রদানের পরে উল্লিখিত দিকটি তদন্ত করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে,"অবশিষ্ট, যদি থাকে, আবেদনকারীকে ফেরত দেওয়া হবে' শব্দগুচ্ছটি অতিরিক্ত বলে বিবেচিত হলে, আবেদনের সাথে করা প্রাথমিক আমানতের পরিশোধকে অন্তর্ভুক্ত করবে।এই ধারাগুলির অন্য কোন অর্থ দিতে গেলে, উল্লিখিত আইনের ধারা 8-এর পরবর্তী অংশ এবং উক্ত আইনের ধারা 9-এর সূচনা অংশ, উভয়ই বৃথা হবে।আমরা মনে করি না যে এ জাতীয় ব্যাখ্যাটি সমর্থন করা যেতে পারে।

27. আমাদের দৃষ্টিতে, যখন মুন্সিফ কর্তৃক তদন্ত করা হচ্ছে, বর্ণিত বিবেচিত অর্থের ক্ষেত্রে, বা প্রদেয় হতে পারে এমন কোনও অতিরিক্ত পরিমাণের ক্ষেত্রে, বর্ণিত বিবেচনার পরিমাণ জমা দেওয়ার পূর্ব-প্রয়োজনীয়তা উল্লিখিত আইনের ধারা 8(1) এর অধীন পূরণ করতে হবে।"অবশিষ্ট, যদি থাকে, আবেদনকারীকে ফেরত দেওয়া হবে' শব্দগুচ্ছটি এই প্রসঙ্গে বুঝতে হবে।"অবশিষ্ট" শব্দটি যে কোনও পরিমাণের প্রসঙ্গে, যা বর্ণিত বিবেচনার অর্থের বিষয়ে তদন্তে দেখা যাবে যে অতিরিক্ত পরিমাণে জমা হয়েছে, তবে আবেদনকারীর নিজের ইচ্ছায় যে কোনও পরিমাণ অর্থ জমা দেওয়া যায় না, যা যথাযথ বলে মনে করা হয়, বরং পুরো পরিমাণ অর্থই জমা দিতে হবে এবং তদন্তে

অতিরিক্ত পরিমাণে পাওয়া গেলে আবেদনকারীকে ফেরত দিতে হবে।

28. এইভাবে, আমরা দৃঢ়ভাবে এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আছি যে এই দুর্বল অধিকারটি প্রয়োগ করার চেষ্টা করার পূর্বশর্ত হল বিক্রয় বিবেচনার পরিমাণের জমা এবং সেই বিবেচনার উপর 10% শুল্ক, অন্যথায়, ধারা 8(1) বলা হয়েছে, আইনটির ধারা 9(1) এর সূচনা করা ছাড়াও আইনটি চালু করা হবে না।

29. আমরা পূর্বোক্ত বিধানগুলিকে অন্যথায় ব্যাখ্যা করতে আগ্রহী নই শুধুমাত্র এই ভিত্তিতে যে সেখানে তথাকথিত "দণ্ডবিধি" অন্তর্ভুক্ত নেই।উল্লিখিত আইনের 8 ও 9 ধারার বিধানগুলি অবশ্যই যেভাবে আছে, সেভাবে পড়তে হবে।বাস্তবে, এটি নির্মাণের একটি স্থায়ী নিয়ম যে আইনী বিধানগুলি তাদের সরল ব্যাকরণগত অর্থে পড়তে হবে এবংশুধুমাত্র বিভিন্ন বিধানের মধ্যে দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রেই তাদের সহাবস্থানের পদ্ধতিতে সেগুলি পড়ার চেষ্টা করা উচিত এবং নিয়মের কোনও অংশই অতিরিক্ত তৈরি করা হয়নি।ব্যাখ্যাটি, যেমন আমরা গ্রহণ করেছি, দেখাবে যে সত্যিই বলতে গেলে, উক্ত আইনের ধারা 8 বা ধারা 9-এর কোনো অংশই অযৌক্তিক করা হয়নি।এমনকি যদি কিছু জালিয়াতি বা সেরকম কিছুর আবেদনের ভিত্তিতে,[25] বর্ণিত বিবেচনার অর্থ নিয়ে তদন্ত হয় এবং যদি এই জাতীয়

[25] British India General Insurance Co. Ltd. v. Captain Itbar Singh, AIR 1959 SC 1331

অনুসন্ধানে পৌঁছানো যায়, যে অতিরিক্ত পরিমাণ অর্থ জমা দেওয়া হয়েছে তবে তা সর্বদা অর্থ ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে।যাইহোক, এটি বলা যায় না যে প্রাক-ক্ষমতার অধিকার প্রয়োগের জন্য, তার মতে, যে কোনও পরিমাণ অর্থ জমা দিতে প্রাক-ক্ষমতাধারীর বিবেচনার ওপর ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে।পুরো পরিমাণ অর্থ জমা দিতে হবে।

30. আমরা আরও লক্ষ করতে পারি যে, প্রকৃতপক্ষে, বর্তমান ক্ষেত্রে প্রাক-ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি, অর্থাত্, উত্তরদাতা এমনকি সেই আবেদনটি প্রমাণ করার জন্য কোনও দলিল পেশ করেননি, যার ভিত্তিতে তদন্ত করা হলেও, একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় যে বর্ণিত বিবেচ্য অর্থ জমির বাজার মূল্য নয়।

31. আমরা আরও বিশ্বাস করি যে প্রাক-ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি এ জাতীয় সতর্কতা দেওয়া, সম্পূর্ণ বিবেচ্য অর্থ জমা না দিয়ে, অনুমানমূলক মামলা মোকদ্দমার জন্ম দেবে, যেখানে প্রাক-ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি, অল্প পরিমাণ অর্থ জমা দিয়ে, বিক্রেতার অধিকারের অনুশীলনের বিষয়টি টেনে আনতে পারে কার্যকর বিক্রয় দলিল অনুসরণ করে। বর্তমান ক্ষেত্রে, একটি বিক্রয় দলিল কার্যকর এবং নিবন্ধিত রয়েছে, বিবেচনাটি নির্ধারণ করে।

32. আমাদের মতামত হল যে অপ্রয়োজনীয় আদেশ এবং গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গি একটি দুর্বল অধিকারকে একটি 'অনুমানমূলক

শক্তিশালী অধিকার'-এ পরিণত করবে, যা ঐতিহাসিকভাবে বা বিচার-সংক্রান্ত ব্যাখ্যাতেও কল্পনা করা হয়নি।

33. সর্বশেষ প্রশ্নটি উত্থাপিত হয় যে উত্তরদাতাকে এখন ব্যালেন্সের পরিমাণ জমা দেওয়ার জন্য সময় দেওয়া যেতে পারে কিনা।আপিল আদালতের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে যখন নির্দেশটি পাস করা হয়েছিল, তখনও উত্তরদাতারা একইভাবে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন।এই বিধানের ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অধিকার প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তাটি অলঙ্ঘনীয় বলে গণ্য করা হয়েছে, অর্থাত্ সীমাবদ্ধতা আইনের ধারা 5-এর আশ্রয় নিয়েও সময় বাড়ানো যাবে না। [26]

34. যেমনটি আমরা উপরে আলোচনা করেছি, একবার অধিকার প্রয়োগের সময়কাল অলঙ্ঘনীয় হয়ে গেলে, তারপরে সময়ের মধ্যে পুরো পরিমাণ জমা দেওয়াও অলঙ্ঘনীয়।দুটোই একসাথে সমানভাবে যায়।এটি এমন কোনও মামলা নয় যেখানে সময়ের মধ্যে আবেদন করা হয়েছে এবং অর্থের পরিমাণে ঘাটতি রয়েছে, তবে অর্থের পরিমাণটি অধিকার প্রয়োগের জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জমা করা হয়েছে। আমরা এটা বলছি কারণ এই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে, তবে সেক্ষেত্রে আবেদনের অধীন অধিকারটি সক্রিয় হবে সেই পরিমাণ অর্থ জমা দিলে, যা ফলস্বরূপ, অধিকারকে সক্রিয় করার জন্য নির্ধারিত সময়ের

[26] Gopal Sardar v. Karuna Sardar (supra)

মধ্যে থাকবে। যেটি ঘটেনি, আমরা মনে করি যে এই ধরনের অধিকার প্রয়োগ করার জন্য উত্তরদাতাকে এখন কোনও সময় বাড়ানো যাবে না। এটি অবশ্যই, এই বিষয়টি বাদ দিয়ে যে উত্তরদাতার পক্ষে এই অনুমানমূলক অনুশীলন গত চৌদ্দ বছর ধরে 50% পরিমাণ জমা দিয়ে চলেছে।

35. আমরা এখানে যোগ করতে পারি যে প্রাক-ক্ষমতার অধিকারে সফল না হওয়া কোনও ব্যক্তি জমা দেওয়া পরিমাণ থেকে বঞ্চিত এমন পরিস্থিতি কল্পনা করা উপযুক্ত নাও হতে পারে।বিক্রেতা এই মূল্য স্থির করতে পারে না। রাজ্যকে এই মূল্য স্থির করার অনুমতি দেওয়া উচিত নয়।সেক্ষেত্রে, একমাত্র সিকুইটারই হ 'ল সেই মূল্য যা প্রাক-ক্রেতাকে ফেরত দেওয়া উচিত।

36. পূর্বোক্ত অবস্থানটি হ 'ল, উত্তরদাতা তার দ্বারা জমা দেওয়া অর্থ ফেরত পাওয়ার অধিকারী, সুদের সাথে, যদি কোনও সুদের আমানতে রাখা হয়ে থাকে ও তার থেকে উপার্জন হয়ে থাকে।

37. উপরোক্ত শর্তাবলী অনুসারে আপিলটি অনুমোদন করা হয়েছে, যাতে পক্ষগুলিকে তাদের নিজস্ব ব্যয় বহন করবে।38. আমরা আশা করি যে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রাক-ক্ষমতার এই 'দুর্বল অধিকার' সম্পর্কে বিতর্ককে স্থির করে দেবে।

..... বিচারপতি ।

[সঞ্জয় কিশান কৌল]

..... জে।

[কে এম জোসেফ]

নতুন দিল্লি।

অক্টোবর 17,2019.26

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.